

1500116-20.2021.8.26.0058

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: SAULO MEGA SOARES E SILVA

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... data, a redação do artigo era, in verbis:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

Em obediência ao sistema ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

1ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500116-20.2021.8.26.0058 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500116-20.2021.8.26.0058

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2069147/2021 - DEL.POL.AGUDOS, 11515324 - DEL.POL.AGUDOS, 245/21/101 -

DEL.POL.AGUDOS, 2069147 - DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OTAVIO HENRIQUE GONCALVES

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAULO MEGA SOARES E SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de OTAVIO HENRIQUE GONÇALVES, qualificado à fl. 11, pela suposta prática do crime do art. 155, §4º, I do Código Penal, ajuizada em 02/07/2021.

Narra a denúncia (fls. 231/233) que, "Consta nos autos do inquérito policial que o denunciado, no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 10h30, na Rua Treze de Maio, nº 1172, Vila Professor Simões, nesta cidade e Comarca de Agudos, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 02 (dois) relógios, marca Oriente; 01

(um) telefone celular, Motorola GPLUS; 01 (um) óculos de sol; 01 (um) anel de ouro; 05 (cinco) anéis, semijoias; 06 (seis) colares, semijoias; 01 (uma) tornozeleira de prata; e 01 (um) telefone celular, Motorola C3, preto, bens avaliados em R\$ 4.580,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais) (conf. auto de avaliação indireta acostado a fls. 46), pertencentes às vítimas Ana Lúcia Marques e Rita De Cássia Rodrigues.

Ao que se apurou, na data dos fatos, o denunciado, predisposto para a prática do delito de furto, observando que as vítimas haviam saído da residência, adentrou na casa por meio de um acesso no quintal, onde há uma pequena mureta, e, logo após, mediante arrombamento da porta da cozinha, adentrou no interior do imóvel e de lá furtou 02 (dois) relógios, 01 (um) telefone celular, Motorola GPLUS, 01 (um) óculos de sol, 01 (um) anel de ouro, 05 (cinco) anéis, 06 (seis) colares, 01 (uma) tornozeleira de prata, além de outro telefone celular, Motorola C3, causando um prejuízo às vítimas de R\$ 4.580,00 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais), conforme avaliação indireta acostada a fls. 46.

O denunciado foi surpreendido pela vítima Rita, que chegou ao local no instante em que ele se preparava e separava outros bens móveis, tais como televisão e notebook, para serem subtraídos. Sob a justificativa de que estaria "recolhendo recicláveis" com autorização da vítima Ana Lúcia, o denunciado fugiu do local dos fatos, ocasião em que a ofendida Rita verificou o arrombamento da porta e se deu conta da subtração.

As vítimas reconheceram o denunciado como o autor dos fatos, através de reconhecimento fotográfico (fls. 07/10). O laudo pericial do local constatou avarias, de aspectos aparentes, típicas de arrombamento, as quais permitiram acesso ao interior da edificação (fls. 55/63).".

Juntaram-se aos autos o boletim de ocorrência (fls. 4/6), o auto de reconhecimento fotográfico (fls. 7/9) e auto de avaliação dos bens subtraídos (fl. 46). Vieram aos autos a F.A. e a certidão criminal do réu (fls. 157/180).

Houve recebimento da denúncia em 05 de julho de 2021 (fls. 71/72). O réu foi devidamente citado e notificado para responder à acusação (fl. 139). Assim ofereceu a defesa preliminar às fls. 143/144. Houve a ratificação do recebimento da denúncia e a designação de audiência de instrução (fls. 148/150).

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu alegações finais orais requerendo pela procedência da ação penal, com imposição do regime inicial fechado, tendo em vista sua reincidência específica. Requereu fixação de indenização mínima às vítimas pelo prejuízo sofrido (fls. 193/195).

Outrossim, a defesa do réu ofereceu memoriais pugnando pela improcedência da ação, tendo em vista a insuficiência das provas produzidas em juízo e a intenção das vítimas de incriminar o réu (fls. 196/201).

É, em síntese, o relatório. DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da autoria e materialidade

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito vem a ser demonstrada pelos autos de reconhecimento fotográfico (fls. 7/9), pelo boletim de ocorrência (fls. 4/6), pelo auto de avaliação indireta (fl. 46), pelo reconhecimento em juízo do réu pela vítima Rita, bem como os depoimentos das vítimas (fls. 44/45).

A vítima Ana Lucia Marques afirma que o acusado entrou em sua casa, arrombou a porta da cozinha e subtraiu todas as suas coisas, como relógio, joias e afins, alegando que a vítima que autorizou sua entrada para coletar recicláveis. Alega que quem surpreendeu o réu em sua casa foi sua sobrinha, segunda vítima, Rita. Afirma que nunca viu o acusado e que sua sobrinha percebeu que ele estava na frente de sua casa quando saíram anteriormente. Ademais, informou que colocou outros pertences de sua propriedade em sacos plásticos e colocou embaixo da mesa, com a intenção de os subtrair posteriormente. Todavia, não estava no momento dos fatos e não viu o acusado, o qual saiu após a chegada da vítima Rita na residência. Alega que o acusado é conhecido pela prática de furtos na região e que o reconheceram através de foto, pois ele havia furtado a casa de uma conhecida da mesma forma. Sofreu prejuízos em torno de R\$ 5.000,00.

A vítima Rita de Cassia Rodrigues alega que, na data dos fatos, avistou o réu sentado em uma árvore em frente à sua casa quando saiu da residência. Quando voltou, sua filha percebeu a porta da cozinha “estourada” e o réu apareceu com um saco na mão, afirmando que a tia da vítima autorizou sua entrada para coletar reciclável. Alega que, logo, após, o réu se evadiu rapidamente pela linha do trem. Quando adentrou na residência, afirma que viu seus pertences no chão, que a televisão não estava no quarto, sua maleta de joias estava vaia e o celular tinha desaparecido. Afirma que encontrou uma sacola escondida com pertences no quintal, para que o acusado buscasse posteriormente. A vítima afirma que conhece o réu faz anos, pois ele é filho de um amigo seu e é conhecido por furtar residências, não tendo nenhuma dúvida acerca da autoria do fato. Aponta um prejuízo de cerca de R\$ 6.000,00, contudo, não teve seus objetos restituídos. Afirma que o réu arrombou as portas para ingresso na residência. Alega que fez o reconhecimento na Delegacia Como 1º testemunha policial temos Juliana Sniker Pinto, esta alega que na data do crime ouviu as vítimas na Delegacia, sendo que Rita já conhecia o réu anteriormente, sendo que o boletim de ocorrência foi lavrado como de autoria conhecida. Afirma que já conhecia o acusado por outros crimes, geralmente de furto ou demais crimes patrimoniais. Afirma que o reconhecimento foi feito por fotografias e que o réu não estava na Delegacia, não sabendo de embate familiar entre vítima e acusado.

O acusado Otavio Henrique Gonçalves, em audiência de instrução nega a imputação, sendo que na data dos fatos estava de cama e não conseguia sequer se levantar pois foi violentado por traficantes entre os dias 17 e 18 de fevereiro, bem como estava em casa a partir do dia 07 até o dia 20 de fevereiro. Afirma que “roubava mesmo” para sustentar seu vício em entorpecentes e que ainda é usuário, inclusive na data dos fatos. Alega que está sendo julgado por ser reconhecido e pelo seu passado, sendo que não conhece nenhuma das vítimas. Afirma que não tem nada contra as vítimas e que querem o incriminar por seu passado, sendo que querem condenar alguém pois não conseguiram recuperar seus pertences.

Analisemos as provas.

Pela prova oral produzida nos autos, a condenação é a medida que se impõe. De fato, há harmonia na narrativa das vítimas de que foram furtadas pelo réu, tendo este subtraído bens, através de rompimento de obstáculo, qual seja, a porta da residência das vítimas. A versão oferecida pelo réu não convence e está em desarmonia absoluta com o conjunto probatório.

Não há nada nos autos que indique que as vítimas estivessem incriminando o réu “pelo seu passado”, mesmo porque o próprio acusado afirmou, em juízo, que não tem nada contra as vítimas, nem elas contra ele. Muito ao contrário, os elementos apontam que o réu realmente ingressou na residência das vítimas com o intuito de subtrair diversos bens.

Diferentemente do que aponta o acusado, não há nos autos provas de que ele estivesse de repouso, em casa, na data dos fatos. Além disso, o réu alega, em sede policial (fl. 11), que foi violentado dia 07 de fevereiro de 2021. Contudo, em juízo, alega que foi violentado no dia 17 ou 18 de fevereiro, sendo que ficou de repouso até dia 20, por conta da gravidade dos ferimentos.

Essa versão não merece prosperar, já que o réu alterou sua verdade sobre os fatos, bem como não comprovou nenhuma de suas alegações ou arrolou testemunhas que pudessem corroborar com sua versão, como sua mãe e seu irmão, citados pelo acusado. Por fim, o réu prestou depoimento em Delegacia de Polícia no dia 22/02/2021, ou seja, demonstrando que já estava apto a sair de casa.

Conforme o depoimento da testemunha policial Juliana, o boletim foi lavrado como de autoria conhecida (fl. 4), ou seja, demonstra que desde o início as vítimas reconheceram o réu como autor do crime, sendo que o reconhecimento fotográfico foi realizado por mera questão formal. Logo, comprovado que a vítima Rita não realizou o reconhecimento por foto em seu celular, o que é confirmado pelos demais elementos probatórios, bem como não estão presentes elementos que indiquem a vontade deliberada de incriminar o réu.

Com efeito, em relação à qualificadora do art. 155, § 4º, II, o laudo pericial de fls. 55/63 confirmou que o réu arrombou a porta de entrada da residência, que se

encontrava com avarias típicas dessa prática. Além disso, constatou avarias de aspectos aparentes no armário da cozinha, na cômoda e no guarda-roupa localizado no quarto, as quais “denotavam o emprego de ação de esforço físico” (fl. 59). Desse modo, ante as razões expostas, CONDENO o réu Otavio Henrique Gonçalves pela imputação da denúncia.

II. 2 - Da Dosimetria

Desse modo, passo à dosimetria da pena. O crime imputado é aquele previsto no artigo 155, §4º, II do Código Penal, tendo sido praticado na data de 20 de fevereiro de 2021. Nessa data, a redação do artigo era, in verbis:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

Em obediência ao sistema trifásico da fixação da pena, início a fixação pelas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Este artigo traz as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

(OBSERVAÇÃO: atente-se para o modo que este juiz faz a dosimetria na 1ª fase para que não haja equívocos. Tendo em vista que o artigo 59 do Código Penal tem 8 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS que devem valorar o interstício entre a pena mínima e a pena máxima fixada no tipo penal, qual deveria ser a pena fixada no caso de todas as 8 circunstâncias serem consideradas desfavoráveis? Necessariamente, seria a pena máxima. Se assim é, resta certo que para cada circunstância judicial desfavorável deve-se aumentar a pena em 1/8 incidindo sobre o interstício da pena mínima e máximo, como regra geral. Por exemplo, crime de estelionato, cuja pena mínima é de 1 ano e pena máxima é de 5 anos. Caso uma circunstância judicial seja desfavorável, como, por exemplo, a consequência do crime, deve-se aumentar 1/8 sobre 4 anos (48 meses), que é o interstício entre a pena mínima e máxima. Assim, 48 meses divididos por 8 teríamos o aumento de 6 meses, o que resultaria numa pena base de 1 ano e 6 meses, a título de exemplo. Evidentemente, embora esse seja o vetor inicial, é perfeitamente possível aferir no caso concreto maior ou menor intensidade do elemento desfavorável em atendimento aos princípios da necessidade e suficiência na aplicação da pena, extraído do artigo 59 do Código Penal).

Inicialmente, o réu apresenta MAUS ANTECEDENTES (vide fl. 174/180). Reputo neutras as demais. Em razão dos maus antecedentes, promovo o aumento de 1/8 sobre o interstício entre a pena mínima e pena máxima, fixando a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão e multa.

Na segunda fase, reconheço que o réu é MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO por sete vezes em relação ao crime de furto (vide fl. 174/180). Aqui, promovo o aumento aproximado de 1/4 sobre a pena-base, fixando a pena-intermediária em 4 anos e 3 meses de reclusão.

Passo à terceira fase da dosimetria. Aqui, não reconheço nenhuma causa de aumento ou de diminuição, fixando a pena definitiva em 4 anos e 3 meses de reclusão e 51 dias-multa.

Quanto ao regime, fixo o REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do artigo 33 do Código Penal, o que considero atender os princípios da necessidade e suficiência, observada a multirreincidência específica do réu.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do réu OTAVIO HENRIQUE GONÇALVES, com resolução de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para:

A) CONDENAR o réu como incurso no crime de furto qualificado (artigo 155, §4º, I do Código Penal) à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão e 51 dias-multa. Fixo o regime inicial fechado, fixando o dia-multa em 1/30 do salário mínimo do tempo do fato.

CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados e execute-se a pena.

Estando o patrono do acusado a atuar nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Em face do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, arcarão os acusados com o pagamento das despesas processuais, observado a suspensão do benefício da justiça gratuita.

P.I.C.

Agudos, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA